I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/1097/2026, de 20 de octubre, por la que se formula el informe ambiental estratégico del Plan Especial en el sector SARI 10 en Traspinedo (Valladolid). Expte.: EAES/2025/108.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, recoge en su artículo 6.2 los planes y programas que deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada, a los efectos de poder determinar que dichos planes y programas no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien que los mismos deben someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque podrían tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

El Ayuntamiento de Traspinedo, presentó la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada del Plan Especial en el Sector SARI 10 promovido por la Asociación de Propietarios «Pago de la Vega». Dicho plan o programa se encuentra encuadrado en el artículo 6.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

El citado artículo 6.2 especifica que, entre otros supuestos, los planes y programas mencionados en el artículo 6.1 que establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión, así como los que establezcan el marco para la autorización en el futuro de proyectos y no cumplan con los demás requisitos establecidos en dicho artículo 6.1, serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos 29 a 32, y de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental es competente para dictar la presente Orden de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

1. *Objeto y descripción del plan o programa.*

Traspinedo se rige por unas Normas Urbanísticas Municipales aprobadas mediante Acuerdo de 28 de mayo de 2004, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid.

Se pretende el desarrollo de las determinaciones de ordenación detallada definidas en las Normas Urbanísticas Municipales vigentes con el objetivo de regularizar el Área de Asentamiento Irregular AI-10. Asimismo, el presente Plan Especial define las obras necesarias para completar y materializar la dotación de equipamientos comunitarios, vías

de comunicación e instalaciones, de forma que se pueda acceder y dar servicio a las viviendas existentes en el Área SRAI-10 de Traspinedo.

Los aspectos contemplados en este Plan Especial de Regularización incluyen básicamente la ejecución de las redes de servicio de abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica, alumbrado público y telefonía, así como la adecuación de los viales existentes en el mismo y la apertura de un nuevo vial en el sureste del sector. Dichas obras resultan necesarias para ejecutar las infraestructuras o sistemas generales previstos en la normativa sectorial o en el planeamiento urbanístico a fin de poder regularizar las viviendas edificadas en el mencionado sector

2. *Consultas realizadas.*

La Ley de evaluación ambiental establece en sus artículos 30 y 31 que, previamente a la formulación del informe ambiental estratégico, el órgano ambiental realice consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, orientadas a conocer si el plan o programa a evaluar puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Se han realizado consultas a:

– Confederación Hidrográfica del Duero, que emite informe.

– Agencia de Protección Civil y Emergencias, que emite informe.

– Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.

– Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Valladolid.

– Diputación Provincial de Valladolid.

– Ecologistas en Acción de Valladolid.

La Confederación Hidrográfica del Duero remite informe, según el cual, en materia de afección al dominio público hidráulico o a sus zonas de protección, según el mapa topográfico a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional, se observa que próximo al Sector SRAI-10 se encuentra el arroyo de la Vega, el cual discurre a unos 11 metros al sur de los terrenos objeto de estudio en dirección este-oeste por la cuneta de un camino paralelo al linde norte del sector, por lo tanto, el sector SRAI-10 se encuentra parcialmente en la zona de policía del mencionado cauce. Por lo tanto, dado que el presente desarrollo urbanístico afecta al dominio público hidráulico (arroyo de la Vega) y a sus zonas de protección (servidumbre y policía), se recuerda que para la realización de cualquier obra que pueda afectar al cauce o que esté situada dentro de la zona de policía, se deberá solicitar autorización administrativa previa del Organismo de cuenca.

Desde el punto de vista del saneamiento y depuración de las aguas residuales, en la documentación aportada se indica que actualmente no existe conexión a la red municipal de saneamiento, por lo que la evacuación de los residuos propios de las viviendas se realiza a pozos negros o fosas sépticas ubicadas dentro de las parcelas.

El presente Plan Especial propone resolver el saneamiento del sector mediante una red unitaria. Dicha red conectará a la red de saneamiento municipal que se prevé ejecutar en el Plan Especial de Infraestructuras (PEI) de Traspinedo, que recogerá tanto las aguas

residuales del núcleo urbano como de los Asentamientos Irregulares para tratarlos en la EDAR que se prevé construir junto al río Duero, donde se realizará el vertido. En previsión de una demora en la ejecución de la red municipal prevista para la zona en el PEI se contempla la instalación provisional de una EDAR que permita la eliminación o gestión de las aguas sucias de forma regular, mediante el tratamiento de las mismas, su reutilización en riego o su difusión controlada.

Desde el punto de vista de la existencia o inexistencia de recursos hídricos, en la documentación aportada se indica que el ámbito de intervención no cuenta con red de abastecimiento de agua potable, tomando actualmente las viviendas este servicio de pozos privados.

Se propone de forma provisional y temporal la utilización de las captaciones privadas autorizadas existentes (aprovechamientos inscritos en el Registro de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero) y su almacenamiento en aljibe situado en la parcela de servicios urbanos. El uso de este recurso se realizará bajo el estricto cumplimiento de la normativa sanitaria en la materia.

Así mismo, con respecto a la afección a obras, proyectos e infraestructuras del Organismo de cuenca, de acuerdo con la documentación aportada y comprobados los datos obrantes en este Organismo, el planeamiento no supone afección a obras, proyectos e infraestructuras de este Organismo de cuenca.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias informa que, en ese término municipal, con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, no tiene riesgo potencial poblacional. Asimismo, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), el municipio posee un riesgo de la interfaz Urbano-Forestal alto.

Por otro lado, el Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera es medio y por ferrocarril no ha sido delimitado.

Por último, en relación con el riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

3. *Análisis según criterios del Anexo V.*

Vistos los antecedentes expuestos, las circunstancias que concurren en el « Plan Especial en el Sector SARI 10 promovido por la Asociación de Propietarios «Pago de la Vega de Traspinedo (Valladolid)», y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo V de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se concluye que:

a) En cuanto a las características de la modificación, todos los informes recibidos de las Administraciones públicas afectadas permiten deducir que no deben existir problemas ambientales significativos relacionados con las modificaciones propuestas, y que no existirá una afección indirecta sobre elementos con figuras de protección ambiental; tampoco resulta significativa la medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras actividades con respecto a la ubicación, la naturaleza, las dimensiones, las condiciones de funcionamiento o mediante la asignación de recursos.

Se considera que la modificación no influye en otros planes o programas, ni en la integración de consideraciones ambientales con objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible, ni en la implantación de legislación comunitaria o nacional en materia de medio ambiente.

b) En cuanto a las características de los efectos y del área probablemente afectada, ésta no debe considerarse vulnerable según los criterios del apartado 2.f) del Anexo V, ni el efecto tiene carácter transfronterizo ni acumulativo.

El ámbito territorial de la modificación se encuentra fuera de la Red Natura 2000; por otra parte, la naturaleza de dicho plan o programa permite prever que no es probable que existan efectos significativos sobre los valores naturales.

c) En lo que se refiere a la magnitud y el alcance espacial de los efectos de la modificación, estos son limitados, y no se ha señalado la presencia de afecciones significativas por su implantación. Tampoco se ha detectado una especial probabilidad, duración o frecuencia de sus efectos ni éstos tienen la consideración de irreversibles.

Por último, se considera que no deben existir riesgos derivados de la implantación de la modificación.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta de la Dirección General de Política Ambiental,

RESUELVO

formular, de acuerdo con la evaluación ambiental estratégica simplificada practicada según la Sección 2ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental, y el análisis realizado de conformidad con los criterios establecidos en su Anexo V, el informe ambiental estratégico de la « Plan Especial en el Sector SARI 10 promovido por la Asociación de Propietarios «Pago de la Vega» de Traspinedo (Valladolid)», determinando que no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se tenga en cuenta lo establecido en el informe de la Confederación Hidrográfica del Duero, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental.

Esta Orden será notificada a los interesados y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que apruebe el plan o programa.

Valladolid, 20 de octubre de 2026.

El Consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental,

Fdo.: Joaquin Antonio Pino

CV: BOCYL-D-26102026-207-26